

ด่วนที่สุด

ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๓/๒๐๖๙๔



คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอรื้อแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินตามโครงการก่อสร้างระบบประปาที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

อ้างถึง หนังสือจังหวัดอุดรธานี ด่วนที่สุด ที่ อต ๐๐๑๘.๔/๓๐๙ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดอุดรธานี แจ้งว่า จังหวัดฯ ได้รับรายงานผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงโครงการก่อสร้างระบบประปาที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ซึ่งสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี ตรวจสอบพบว่า มีข้อมูลความผิดปกติของผู้รับจ้าง คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
เอ ดี อูธร ก่อสร้าง เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐๔๑๓๕๕๐๐๐๑๘๙๑ เป็นห้างหุ้นส่วนร้าง ซึ่งนายทะเบียนได้ขีดชื่อออก
จากทะเบียนแล้ว ตามความในมาตรา ๑๒๗๓/๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และหลังจากวันที่ถูกขีดชื่อออกจากทะเบียนแล้ว ห้างฯ ได้ทำสัญญาจ้างทำของ
กับที่ทำการปกครองอำเภอสามหมอ ตามสัญญาเลขที่ ๗๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งจังหวัดฯ
พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีที่ห้างฯ ถูกนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดอุดรธานีขีดชื่อออกจากทะเบียนแล้ว
ซึ่งมีสถานะห้างหุ้นส่วนร้างและสิ้นสภาพนิติบุคคล ตามความในมาตรา ๑๒๗๓/๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ก่อนลงนามในสัญญาจ้างทำของกับที่ทำการปกครองอำเภอฯ
ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ที่ทำการปกครองอำเภอฯ ได้รับแจ้งจากสรรพากรจังหวัดอุดรธานีว่า
นายทะเบียนได้ขีดชื่อห้างฯ ออกจากทะเบียนแล้วซึ่งมีสถานะห้างหุ้นส่วนร้าง และสิ้นสภาพนิติบุคคล
ตามความในมาตรา ๑๒๗๓/๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ที่ทำการปกครองอำเภอฯ จึงชะลอการเบิกจ่ายเงิน เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และสำนักตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดอุดรธานีเข้าตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างโครงการดังกล่าว ภายหลังห้างฯ ได้มีหนังสือลงวันที่
๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ชี้แจงว่า เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ห้างฯ ได้ย้ายที่ตั้งเดิมไปอยู่ที่อื่นตามคำสั่งศาล
กระทั่งเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ห้างฯ ไปติดต่อที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี ทำให้ทราบว่า
ห้างฯ มีสถานะร้างและสิ้นสภาพนิติบุคคล ส่งผลให้ห้างฯ ไม่สามารถใช้สิทธิเรียกร้องขอรับเงินค่าจ้าง จำนวน
๖๔๕,๐๐๐ บาท จากที่ทำการปกครองฯ ได้ อีกทั้งมีข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากที่ห้างฯ ได้ถูกขีดชื่อออก
จากทะเบียนแล้ว ก็ไม่ได้มีการชำระบัญชีเพื่อชำระหนี้เงินให้แก่เจ้าหนี้และแจกจ่ายทรัพย์สินของนิติบุคคล
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๒๔๙ แต่อย่างไรก็ดี ประกอบกับนายทะเบียนสำนักงานทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัทจังหวัดอุดรธานี ได้มีหนังสือรับรอง ที่ อต. ๐๐๓๖๗๙ ออกให้ ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓
รับรองว่า “ห้างหุ้นส่วนนี้ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๔๑๓๕๕๐๐๐๑๘๙๑ ชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ ดี อูธร ก่อสร้าง

/ผู้ ...

ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน มี ๒ คน คือ นายวรโชติ มีกลม ลงทุนด้วยเงิน จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท และนางพินอิงอร มีกลม ลงทุนด้วยเงิน จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วน ๑ คน คือ นายวรโชติ มีกลม สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๗/๗ ถนนเบญจรงค์ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี จากข้อเท็จจริงข้างต้นถือได้ว่า เป็นกรณีที่นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดอุดรธานี กลับจัดซื้อห้างฯ ให้คืนสถานะเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๒๔๖ (๖) มีผลทำให้ห้างฯ ในฐานะผู้รับจ้าง สามารถใช้สิทธิเรียกร้อง ขอรับเงินค่าจ้าง จำนวน ๖๔๕,๐๐๐ บาท จากที่ทำการปกครองอำเภอฯ ได้ และที่ทำการปกครองอำเภอฯ ก็สามารถเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง จำนวน ๖๔๕,๐๐๐ บาท ให้แก่ห้างฯ ตามสัญญาจ้างทำของ ที่มีลักษณะเป็นสัญญาต่างตอบแทน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๖๙ มาตรา ๕๘๗ ได้ จะเป็นการถูกต้องหรือไม่ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีตามข้อหารือ เป็นกรณีเกี่ยวกับกรณีที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ ดี อูธร ก่อสร้าง ในฐานะผู้รับจ้าง ถูกนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดอุดรธานีขีดชื่อออกจากทะเบียนแล้ว ซึ่งมีสถานะห้างหุ้นส่วนร้าง และสิ้นสภาพนิติบุคคล ตามความในมาตรา ๑๒๗๓/๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ก่อนลงนามในสัญญาจ้างทำของกับที่ทำการปกครองอำเภอสว่างสามหมอก ตามสัญญาเลขที่ ๗๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ต่อมานายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินการจัดซื้อ ห้างฯ คืนสถานะเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๒๔๖ (๖) ซึ่งออกให้ ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยจะมีผลทำให้ห้างฯ ในฐานะผู้รับจ้าง สามารถใช้สิทธิเรียกร้องขอรับเงินค่าจ้าง จำนวน ๖๔๕,๐๐๐ บาท จากที่ทำการปกครองอำเภอฯ ในฐานะผู้ว่าจ้างได้หรือไม่ นั้น เป็นปัญหาข้อกฎหมาย ดังนั้น จึงเห็นควรให้จังหวัดอุดรธานีหารือประเด็นดังกล่าวไปยังสำนักงานอัยการสูงสุด ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ ให้ความเห็นทางกฎหมายโดยตรงต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายประภาศ คงเอียด)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพัสดุภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๘๘

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ - ๖